

עין משפט ורמזה

בט א מיי פֿאַ מהל' גירושין הלכה יד סמג עשין נ טושי"ע אה"ע סימן קל סעיף כ:

ג ב מיי פ"ו מהל' יבוס הל' ז סמג עשין לא טושי"ע אה"ע סי' קעג סעיף ו:
גא ג מיי פ"א מהל' גירושין הל' יד ופ"י הלכה ב סמג עשין נ טושי"ע אה"ע סי' קס ס"א ופי' ק"נ ס"א:

גב ד מיי פ"ו מהל' פרה אדומה הל' ב סמג עשין גלג:

גג ה מיי פ"א מהל' מנה ויהוה הל' ב סמג עשין ד טושי"ע ח"מ סי' מ סעי' ב ופי' לא סעי' ז:
גד ו מיי פ"ג מהל' גירושין הל' יב סמג עשין נ טושי"ע אה"ע סי' קלג סעיף ג:

גה ז מיי פ"ד מהלכות גירושין הל' יז סמג עשין נ טושי"ע אה"ע סי' קל סעי' ט:

גו ה מיי פ"א מהלכות גירושין הל' יז סמג עס טושי"ע שם סעיף ו וסימן קלג סעיף ב:

גז ט מיי שם פ"ד הל' יח סמג שם טושי"ע שם סי' קל סעי' ט:

לגיון הש"ס

בטנג' ונתערבבו נותן טענה. עיין טורי זמן ר"ה ב ע"א ד"ה ואל קול:

פסקי ר"ד

אחת חולי עתידין לצאת הלכה אצ"פ שלא היא השחינים עליו בעת שמכור כיון שיצאו בר עד ב' שנים אינלי מילתא שכתב היה גזל החולי בגופו מקודם לכן ולא היה ניכר לבני אדם ומאז היה המקל טעות:
בטנג' ג' גיטין פסולים ואם נשאת הולד כשר ואין בו זמן יש בו זמן ואין עליו אלא עד אחד הא' ג' גיטין פסולים ואם נשאת הולד כשר ר' אלעזר אמר אצ"פ שאין עליו עדים אלא נתנו לה בפני עדים שנים וגובה מנכסים משועבדים שאין העדים חותמין על הגט אלא מפני תיקון העולם. פ"י כתב בבכתי ידו שהוא כק' עדים עליו עדים יש עליו עדים ואין בו זמן יש בו זמן ואין עליו עדים ואין בו זמן הוא פסול מדרבנן גזירה משום ביה אחותו או משום פירי הלכך לכתחלה לא תנשא בו ואם נשאת הולד כשר, יש בו זמן ואין עליו אלא עד אחד גם זה פסול מדרבנן כדמסדר לקמן ור' אלעזר מכשיר אצ"פ שאין עליו עדים לכל דקסבר עדי מסירה כרתי ולא בעי עדי חתימה. ומקשה ותו ליכא גיטין דפסולין לכתחלה והולד כשר והאיכא עד יטן התם א תגרשה בו לא תצא הכא באלו ג' גיטין אצ"פ שהולד כשר תצא הניחא למי"ד תצא אלא למי"ד לא תצא מאי איכא למימר פ"י פלוגתא דאמוראי היא לקמן בשמתינן: התם בנכ שישן אם תגרשה בו לא תנשא וליכא לכתחלה לא תנשא ואי

יש ל"ה בנים לא תצא^א בו'. וא"ת מאי פריך לעיל הניחא למ"ד לא

תלא אלא למ"ד תלא תלא מאי איכא למימר ומאי קושיא נימא דבשלוס מלכות אפילו יש לה בנים תלא וי"ל דבשלוס מלכות נמי כיון דלרבנן הולד כשר יש לה בנים לא תלא:

ורק ל"ה קידושין ספק קרוב בו'.

בפ' ד' אחין (יבמות ז'): דיין ואילו בגירושין ספק קרוב לו כו' לא קמני ומפרש לה:

בל עופות פוסקין במי חטאת.

טעמא משום שהא חיותו

בכלי^ג אכל משום מלאכה(י)^ג
אין נפקל אחר קידוש כדאמרין בספריט^ו וזמס' פרה (פ"ד מ"ד) ומיניה משום היסח הדעת^ז נראה דנפסקין לאחר קידוש ובמקום אחר הארכמיט"ט:
וליתכשר

בהן ספק קידושין או ספק גירושין הרי אלו חולצות ולא מתיבמות כיצד ספק קידושין ורק לה קידושין ספק קרוב לה ספק קרוב לו זהו ספק קידושין ספק גירושין כתב בכתיב ידו ואין עליו עדים יש עליו עדים ואין בו זמן יש בו זמן ואין בו אלא עד אחד הרי זה ספק גירושין ואי אמרת לא תצא צרתה אתיא ליבומי תתיבם ואין בכך כלום חששא דרבנן היא לוי אמר לעולם לא תצא וכן אמר ר' יוחנן ילעולם לא תצא וכן אמר להו' ר' יוחנן לבני ר' חלפתא דמן^ז הונא הכי אמר אבובין^ט ילעולם לא תצא וקרצית שבעמיר אינה פוסלת במי חטאת מאי קרצית אמר אביי דידבתא דביני כיפי מתיב בר דניאל בר רב קטינא^י יכל העופות פוסלין במי חטאת חוץ מן היונה מפני שמוצצת ואם איתא ניתי חוץ מיונה וקרצית לא פסיקא ליה דגדולה לא פסלה וקטנה פסלה ועד כמה אמר ר' ירמיה ואיתימא ר' אמי עד כותי: ר' אלעזר אומר אף על פי וכו':^י אמר רב יהודה אמר רב הלכה כר' אלעזר בגיטין כי אמרייהו קמיה דשמואל^ט אמר י"אף בשטרות ורב סבר בשטרות לא הא קתני וגובה מנכסים משועבדים רבי אלעזר תרתי אמר ורב סבר כוותיה בחדא ופליג עליה בחדא וכן אמר ר' יעקב בר אירי אמר ר' יהושע בן לוי הלכה כר' אלעזר בגיטין ורבי ינאי אמר אפילו ריח הגט אין בו ורבי ינאי לית ליה דר' אלעזר הכי קאמר לרבנן אפילו ריח הגט אין בו וכן אמר ר' יוסי בר' חנינא אמר ריש לקיש הלכה כרבי אלעזר בגיטין ור' יוחנן אמר אפילו ריח הגט אין בו לימא ר' יוחנן לית ליה דר' אלעזר הכי קאמר לרבנן אפילו ריח הגט אין בו שלח ליה ר' אבא בר זבדא למרי בר מר בעי מיניה מרב הונא הלכה כר' אלעזר בגיטין או אין הלכה אדהכי נח נפשייה דרב הונא אמר ליה רבה בריה הכי אמר אבא משמיה^ט דרבא הלכה כר' אלעזר בגיטין ורבותינו הבקיאין בדבר הלכה משום רבינו אמרו הלכה כר' אלעזר בגיטין דאמר רב חמא בר גוריא אמר רב הלכה כר' אלעזר בגיטין רבינו וחברינן דבבר הלכה תלמידי רבינו משום רבינו אמרו הלכה כרבי אלעזר בגיטין דאמר רב חסדא אמר בר חמא בר גוריא אמר רב הלכה כרבי אלעזר בגיטין וכן כי אתא רבין אמר ר' אלעזר אמר רב הלכה כרבי אלעזר בגיטין: **ב**רתנ' ישנים ששלחו שני גיטין שוין^ו ונתערבו נותן שניהם לזו ושניהם לזו לפיכך אבד אחד מהן הרי השני בטל י'חמשה שכתבו כלל בתוך הגט איש פלוני מגרש פלונית ופלוני פלונית והעדים מלמטה כולן כשרין וינתן לכל אחת ואחת היה כותב טופס לכל אחד ואחד והעדים מלמטה את שהעדים ניקרין עמו כשר: **ג**ב' מאן תנא אמר ר' ירמיה דלא כר' אלעזר דאי ר' אלעזר ר' כיון דאמר יעדי מסירה כרתי הא לא ידעי בהי מינייהו קא מגרשה אביי אמר אפי' תימא ר' אלעזר אימא דבעי ר' אלעזר כתיבה לשמה נתינה לשמה מי בעי: חמשה שכתבו כלל כו': היכי דמי כלל היכי דמי טופס אמר רבי יוחנן י'זמן אחד לכולן זהו כלל אחד אחד זהו טופס וריש לקיש אמר

(ג) **ב**ספר המקנה: **א**פי' **ב**שטרות. דהתם ענה טובה קמ"ל מפני תיקון העולם: **ו**הא קמני. אס שטר הוא או גט זה גובה כתובה מנכסים משועבדים דתנן כתובות (דף פט.) הוילאש גט ואין גובה כתובה: **ו**רשומיו **ב**נקיאין **ב**דבר הלכה. הנך דמפרש ואזיל רב חמא בר גוריא: **מ**שום **ר**בינו. רב: **ח**זרינו. רב חסדא: **ב**רתנ' שני גיטין שוין. בשמותיהן: **ה**יי **ש**ני **נ**טל. ללא ידעינן דמאן היה: **ט**ופס **ל**כל אחד ואחד. בגמ' מפרש לה: **א**ם **ש**העדים **נ**קרים **ע**מו. היינו תחתון אצל עליונים פסולים שמא לא העידו אלא על האחרון: **ג**ב' **מ**אן **ת**נא. דקמני דליכא תקנתא צנותן שניהם לזו ושניהם לזו: **ו**לא **כ**ר' **א**לעזר. אלא כר' מאיר הלכך כל אחת מהן מתגרשת בשלה שהרי גא לידה ועדיי חתומים צו ור' מאיר כיון דלא צעי עדי מסירה שפיר דמי דהא כל גיטין נמי משחממו העדים אינן יודעין למי יתנן: **ה**א **ל**א **י**דעי. עדי מסירה צתי ונתני קאי: **מ**יגרשא ואין זו נתינה לשמה מזכירת ורבי אלעזר כיון דחתימה לשמה לא צעי על כרחיך לשמה דכתיב בקרא אכתב זהו מנייהו:

המגרש פרק תשיעי גיטין

ודוקא **כ**צד ידו **וע**ד. הוא דלמרין הולד כשר. וכי תימא הא מרישא שמעינן לה דלפילו בלא שום עד הולד כשר אי לאו סיפא הוה אמרנא היכא דליכא עד אחד עס כתב ידו תינשא לכתחלה: **ד**הא **כ**נן. לקמן בפירקין: **כ**צד **ס**ופר **וע**ד **כ**שר. כלומר כתב סופר וחתם עד

אחד כשר: **ו**רב. אמר לך מי דמי התם כשר לכתחילה משמע דהתם חתם סופר עס העד שנינו כדמתרץ לה רבי ירמיה לקמן(י): **ו**שמואל. לית ליה דרבי ירמיה אלא כתב סופר ולא חתם והיינו טעם דכשר לכתחילה בספרא דמובהק וזקי צתורת גיטין ולא יכתבנו אלא אם שמע מפי הבעל: **ו**כן א"ר **י**וחנן. כרצ דלמר כתב ידו שנינו אצל כתב סופר הולד ממוז: **ה**רי **י**ש **ע**ליו **ע**דים. ר' אלעזר סבר דלמצינעתא קאי: **י**זמנין **א**מר **ר**ב. צהי שלשה גיטין דמתני' אס ניסת תנא: **י**ש **ל**ה **צ**נים. קודם שנודע לנו שצגט הזה ניסת: **ל**א **ת**לא. שלא להוציא לעז ממוזות על צניה: **ו**כולן. חמש עשרה עריות שאמרו שפטורות צרותיהן מן החליצה אם היו צפן לצעליהן הנהת קידושי ספק או שגרשן לפני מותו גירושי ספק נמצאת צרתה ספק שהיא צרת ערוה ופטורה ספק שאינה צרת ערוה וזקוקה ליבס: **ה**רי **א**לו. הצרות: **ח**ולצות. שמא זקוקה היא: **ו**לא **מ**סייבמות. שמא אינה זקוקה ונמצא נושא אשת אח שלא בנמקום מנה: **ז**ו **ס**פק **ג**ירושין. דכיון דמדלאורייתא כשר זקוקה צרתה ליבס: **ו**אי **א**מרם **ל**א **ת**לא. אם ניסת בגט זה: **ל**א **נ**מימר. גט זה מעלה וצרתה לאו צרת ערוה היא ואולי ליצומה: **ו**משנינן **ס**פיסם **ו**אין **כ**צד **נ**לוס. כלומר אי אחי ליצומה לא איכפת לן כולי האי דנגזור הא אטו הא דכיון דכשר מדלאורייתא חששא דרבנן צעלמא היא ולאו צרת ערוה היא: **ל**עולס **ל**א **ת**לא. ואפי' אין לה צנים: **ו**קרינן **ש**עמיר **כו**'. ועוד שמועה זו אמר צביטס י' דקריית הנמצאת צעמרים אינה פוסלת במי חטאת אם שמת מהן: **מ**פני **ש**מואל. ואינה מחזרת ממים שצפיה לחזור ולטפטף בתוך הליל דתנן התם י' שמתה מהן צהמה היה ועוף פסולין מפני שמקיאם מפיהם לתוכן וכבר בטלו צפיהן מתורת מין חטאת: **י**דינבא. וצוב גדול כמין חגב: **י**דיני **י**פי. הנמצא צין העמרים: **ע**ד **כ**מ. היא קטנה ופסלה: **ע**ד **כ**וים. ומכזית ומעלה היא גדולה **ו**לא פסלה: **ה**לכך **כ**ר' אלעזר **ב**גיטין. דעדי מסירה כרתי ואפילו פסולא דרבנן ליכא אצל לא בשטרות דכתיב צה ונתתו צבסר וחתום צדימיה:

מתניתין: **ג**ובה **מ**נכסים **מש**ועבדים. **ה**א **ג**ט **ו**אין **ע**מו **כ**תובה **ג**ובה **כ**תובתה: **ה**נך **ו**רשומיו **ב**נקיאין **ב**דבר **ה**לכה. הנך **ה**יי **ש**ני **נ**טל. ללא ידעינן דמאן היה: **ט**ופס **ל**כל אחד ואחד. בגמ' מפרש לה: **א**ם **ש**העדים **נ**קרים **ע**מו. היינו תחתון אצל עליונים פסולים שמא לא העידו אלא על האחרון: **ג**ב' **מ**אן **ת**נא. דקמני דליכא תקנתא צנותן שניהם לזו ושניהם לזו: **ו**לא **כ**ר' **א**לעזר. אלא כר' מאיר הלכך כל אחת מהן מתגרשת בשלה שהרי גא לידה ועדיי חתומים צו ור' מאיר כיון דלא צעי עדי מסירה שפיר דמי דהא כל גיטין נמי משחממו העדים אינן יודעין למי יתנן: **ה**א **ל**א **י**דעי. עדי מסירה צתי ונתני קאי: **מ**יגרשא ואין זו נתינה לשמה מזכירת ורבי אלעזר כיון דחתימה לשמה לא צעי על כרחיך לשמה דכתיב בקרא אכתב זהו מנייהו:

נפסלו במלאכה אחרת כדאמרין במסכת גיטין (ף גג ע"א.) רש"י חולין עס. ד. דמכיון שנכנסו המים בפי החתמה ונעוף הסיח דעתו מהן ובשמיקאות פוסלות הראשונות. ר"ש צפרה פ"ט מ"ג, ע"ש עוד בלחיות. ונכרין פירש כן נדעת רש"י ע"ד ערך.

אמר רב ליש אלא דוקא כתב ידו ועד אחד אבל כתב סופר ועד לא. פ"י דלא תימא כיון דאיכא כתב ידו סגי לן בעד א' וליכתוב לכתחלה אלא אף זה פסול מדרבנן: ושמואל אמר אפילו כתב סופר ועד כשר שהרי שנינו כתב סופר ועד כשר. ורב מי דמי התם וני כשר ותנשא בו לכתחילה הכא דיעבד אלא חתם סופר שנינו אבל לעולם בכתיב סופר ועד פסול ושמואל אמר לא ק' הא בספרא מובהק הא בספרא דלא מובהק פ"י אם היה הסופר מובהק וסופר לכל העיר מועלת כתיבתו כמו החתימה עצמה וכשר לכתחלה דאמרין בודאי הסופר שכתב הגט הוא היה עד שני אבל אם הסופר אינו מובהק סביר העולם כיון שאינו חתום לא היה כשר לעדות דשמה עבד או אשה או א' מקריבוי האשה כתבו שאינו כשר לעדות ולא יתקיים הגט זה אלא בעד א' ואחא לאכשורי עד א' בגיטין: וכן א"ר יוחנן כתב ידו שנינו וק"ל דרב ושמואל ור' יוחנן הלכה כר' יוחנן כ"ש דקא ירב כר' יוחנן וכתבא דספרא לא מהני מידי: הרי אלו ג' גיטין פסולין וזמנין אמר רב תצא וזמנין אמר רב לא תצא הא כיצד יש לה בנים לא תצא אין לה בנים תצא: ולוי אמר לעולם לא תצא וכן הלכה: ר' אלעזר אומר וכו' וגובה האשה כתובתה בגט זה מנכסים משועבדים שאין העדים חותמין וכו' פ"י ר' אלעזר לא בעי עדי חתימה כלל כי אם עדי מסירה ואם אין שם עדי מסירה כאן שנתנו לה בינו לבינה אצ"פ שיש שם עדי חתימה אינו כלום דעדי מסירה כרתי ולמה נהגו העולם להחתים עדים בגט אלא מפני תיקון העולם שמא האשה לא תנשא עכשיו ועדי מסירה ימותו או ילכו להם למדינת הים וכשתבוא האשה להנשא בגט זה שאינו חתום לא נאמין לה שהבעל כתב ונתנו לה דדילמא היא כתבה ליה אבל אם הגט חתום עדי הגט מביחוס שהבעל כתב וחתמו שכלי רשותו לא היו העדים חותמין ובדאי(י) ביד הבעל חתמוהו ואחרי שעתא יוצא מיד האשה בודאי הבעל נתנו לה ולא חיישינן שמא כתב ליתן ולא נתן ונפל ממנו ומצאתו כי היכי דאמרי' בכל שטר מלה דנפיק מתחת יד המלוה או שטר מכר דנפיק מתחת יד דלוקא אלא ודאי הבעל נתנו לידה וכשנתנו לה בכשרון נתנו לה בפני עדי מסירה והלכך נאמנת האשה לומר בפני פלוני ופלוני נתנו לי וחלכו להם למדינת הים אבל(י) מכיון שנתן לה בעלה הגט אינה מוציאה עדי מסירה ואינה מגורשת דאמר' בינו לבינה נתנו לה. אמר רב יהודה אמר רב הלכה כר' אלעזר בגיטין כי אמרייהו קמיה דשמואל אמר אף בשטרות: ורב סבר בשטרות לא והא קתני וגובה מנכסים משועבדים ר' אלעזר תרתי אמר ורב סבר לה כותיה בחדא ופליג עליה בחדא וק"ל הלכה כשמואל ברינ: **ב**תנ' ב' ששלחו ב' גיטין שרין נתערבו נותן שניהם לזו ושניהם לזו לפיכך אם אבד א' מהן הרי השני בטל. ה' שכתבו כלל בתוך הגט איש פלוני מגרש את פלונית ופלוני פלונית והעדים מלמטה כשרים ונתן לכל אחד ואחד: ה"ה כולל טופס א"ר יוחנן זמן אחד לכולן זהו כלל זמן לכל אחד אחד ואחד וזה טופס וריש לקיש אמר

מסורת הש"ס

א) [לעיל סו: עא: לקמן פו:].
ב) ס"א ל"ג, א) יבמות ז':.
ג) חייפא ס"א, ה) משמיה דרב ס"א, ו) פרה פ"ט מ"ג חולין סב', ו) [לעיל ד. כמובות ד'ז: ח) [ע"י חוס' לעיל ד. ד"ה דק"ל], ט) [ז"ל דרב], י) [לעיל ט: ושי"ז וע' חוס' לעיל ד. ד"ה דק"ל וחס' פ"ט מ"ג], יז) [ז"ל לטעמא משום וכו' בכלי יד נמי משום מלאכה, חסס סופר, טו) חוקת סי' קכד, טז) ונע' מוספות פסחים יז. ד"ה בטלו],

מוסף רש"י

כתב סופר ועד. כתב סופר א"ת הגט וחסה עד אחר, כשר (וע"ז סו). וברובן, ט"ז עריות, שהיו בהן, לאחיו המה, ספק קידושין או ספק גירושין, היא צרתה ספק ערוה, ללא ספק ערוה, ולגבי קידושין דלמא לא מיקדשה, הרי אלו, הצרות, חולצות, ולא מפטין גולא כלום דלמא לא צרת ערוה היא, ולא מתיבמות צרתה צרת ערוה היא (יבמות ז'). ספק קרוב לו, שהיו ח' אמות מלגומות גיטין צריה ור' אמות קנות שם חרין, ספק צד' אמות הקרוב לה ספק צד' אמות הקרוב לו (שם), כתב בכתב ידו, דק"ל (צ"צ קפה:). הולא עליו כתב ידו שהאז חייב לו גובה מנכסים צמי חוץ, אלאה כתב ידו בלא עדים מילתא היא (יבמות ז'). יש עליו עדים ואין בו זמן, כמוב, או יש בו זמן ואין בו אלא עד אחד וכו ספק גירושין, דלמרין ג' גיטין פסולין וסח נשאל הולד כשר ואלו כן כתב בכתי ידו כו', והי' חולצת צרתה כיון דגיטא הוא דלא ניסת הולד כשר, ולא נתיבמת כיון לאלו גיטא מעליא הוא דקרי לכו פסול להסתמי הלכך אי שריח ליה אמרי צעמיר צרת ערוה חתימתה (שם), פוסלין במי חטאת. אם שמו מהן מפני שאין מוציין אלא מנגיטין פסולין לאחר שקולותא את היום והמים נטלים מפיסה והרי הן כמו שנעשה בהם מלאכה דק"ל (לעיל ג). שמתמלאה פוסלתן, חוץ מן הידונה מפני שמרצצת, וצאלו היתומים לא נעשה מלאכה (חולין סב.).

מוסף תוספות

א. דמהאי טעמא גופיה דהבא לא תצא בבישול בנים שלא להוציא לעז על בניה דה"ה התם לרבנן כיון שאין הולד ממוז. מום סה"ש לעיל ע"ב. ג. משום דמים יתיים בעינן דכתב (במדבר טו) מים חיים אל כלי שתהא חיותן בכלי שלא ימלא בכלי זה ויערה בכלי אחר קודם קידוש (כ"ש חולין ט ע"ב ד"ה אם ימלא) וכיון שעמדו בדבר שאינו כלל נפסלו, ש"ק, ע"ש עוד, ג. דכל המקיא פסול הרהואיל והפרישו מהן לשמות הרי נעשה בהן מלאכה ונפסלו כשמיקאות פוסלות את הראשונות דמי חטאת

^[1] נראה דל"ל ונודעו שצ"פ דכרי הבעל חתמוהו וכו'. ב) אולי ל"ל אצל בלא עדי חתימה אפילו ידוע שנתן לה בעלה הגט ואינה מביאה עדי מסירה איה מגורשת וכו'.